

한전KDN(주) 상임감사

개 선 요 구

제 목 특허법인 선정 절차 기준 미흡

소 관 부 서 □□□□□□□□

조 치 부 서 □□□□□□□□(◁◁◁◁부)

구 분 지식재산권관리

내 용

1. 업무 개요

□□□□□□□□(◁◁◁◁부)는 전사 지식재산권 관리 주관 부서로 특허 대리인 선정을 통해 출원·등록·권리유지 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「지식재산권관리 규정」1.2(용어의 정의)에 따르면 “대리인”이라 함은 지식재산권과 관련된 업무를 처리함에 있어서 그 업무를 위임 또는 위촉할 수 있는 변리사 또는 변호사를 말한다고 규정되어 있으며, 같은 규정 2.2.1(출원)에 따르면 출원에 필요한 조치와 분쟁 등에 효율적으로 대처하기 위하여 대리인을 선임할 수 있다고 규정되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

□□□□□□□□은 감사 대상 기간인 ○○○○년 ○월부터 ○○○○년 ○월 까지 특허법인 대리인 수수료 비용을 확인한 결과 약 ○.○억원을 지급하였으며, 기타 공동출원에 의한 타사 선정 또는 과거 출원건에 대한 권리 유지 특허법인 ○

○곳을 제외한 주요 특허법인 3곳의 처리 건수 및 대리인 수수료 비용을 확인한 결과 [표 18]과 같이 지급하고 있는 것으로 확인되었다.

[표 18] 주요 특허법인별 처리 건수 및 대리인 수수료 비용(재심사 건수 및 비용 포함)^{주)}
(단위: 건, 원)

업체명	연도	특허		디자인		상표		실용신안		합계	
		건수	비용	건수	비용	건수	비용	건수	비용	건수	비용
다나	○○○○	○○○	xx,xxx,xxx	○○	x,xxx,xxx	○	140,000	-	-	○○○	xx,xxx,xxx
	○○○○	○○○	xx,xxx,xxx	○○	x,xxx,xxx	○	323,000	-	-	○○○	xx,xxx,xxx
	○○○○	○○○	xx,xxx,xxx	○○	x,xxx,xxx	○	346,000	-	-	○○○	xx,xxx,xxx
	○○○○	○○○	x,xxx,xxx	○○	x,xxx,xxx	-	-	-	-	○○○	xx,xxx,xxx
	소계	○○○	xx,xxx,xxx	○○○	xx,xxx,xxx	○	xxx,xxx	-	-	○○○	xx,xxx,xxx
두성	○○○○	○○○	xx,xxx,xxx	○○	xxx,xxx	-	-	-	-	○○○	xx,xxx,xxx
	○○○○	○○○	xx,xxx,xxx	○○	xxx,xxx	-	-	-	-	○○○	xx,xxx,xxx
	○○○○	○○○	xx,xxx,xxx	○○	xxx,xxx	-	-	-	-	○○○	xx,xxx,xxx
	○○○○	○○	x,xxx,xxx	○○	xxx,xxx	-	-	-	-	○○○	xx,xxx,xxx
	소계	○○○	xx,xxx,xxx	○○○	xxx,xxx	-	-	-	-	○○○	xx,xxx,xxx
지원	○○○○	○○	x,xxx,xxx	○○	-	-	-	1	xxx,xxx	○○	xx,xxx,xxx
	○○○○	○○	xx,xxx,xxx	○○	xxx,xxx	-	-	-	-	○○	xx,xxx,xxx
	○○○○	○○	xx,xxx,xxx	○○	-	-	-	-	-	○○	xx,xxx,xxx
	○○○○	○○	xx,xxx,xxx	○○	-	-	-	-	-	○○	xx,xxx,xxx
	소계	○○	xx,xxx,xxx	○○○	xxx,xxx	-	-	○	○	○○○	xx,xxx,xxx
총계		○○○ ○	xxx,xxx,xxx	○○○	xx,xxx,xxx	○	xxx,xxx	○	xxx,xxx	○○○ ○	xxx,xxx,xxx

자료: ◁◁◁부 제출 자료 재구성

이는 적지 않은 비용을 특허법인에 지불하고 있으나 관련 규정에는 특허법인에 대한 선정 기준 및 관리할 수 있는 규정이 없는 것으로 확인되었다.

또한, 특허법인과 별도의 계약을 통해 대리인 수수료를 지급하지 않고, 내부 품의를 통해 특허법인에 출원·등록을 의뢰하고, 그에 따른 수수료를 지급하고 있는 것으로 확인되었다.

다만, 감사기간 중(○○○○. 9. 99. ~ 9. 99.)에 관련 규정에 “지식재산권 대리인 운용 및 선정” 등에 관한 내용을 신설하기 위해 개정을 진행 중인 것으로 확인되었다.

(“▲▲▲▲ ▲▲ 개정 관련 ▲▲▲▲ 요청” 알림문서, 0000. 0 00)

해당 개정(안)을 확인한 결과 지식재산권 대리인의 임기는 0년 단위로 하며, 대리인 계약기간 동안 대리인 평가 점수가 기준 이상이면 연장계약을 할 수 있도록 규정 개정을 추진하고 있는 것으로 확인되었다.

또한 대리인 선정과 관련하여 변리사법에 따라 변리사 0인 이상으로 구성된 합동사무소 또는 법인을 대상으로 한다고 대리인 선정 기준을 마련하였다.

그러나 규정에는 선정 과정에 대한 절차가 별도로 명시되어있지 않음에 따라 공정하고 투명한 선정 방안이 필요하다고 판단된다.

관계부서 의견

□□□□□□□□(◁◁◁◁부)는 이번 관련 규정 개정과 더불어, 특허법인 업체 의 선정 방안 또한 내부적으로 검토를 진행하고 있다고 의견을 제시하였다.

조치할 사항

□□□□□□□□장은

현재 진행 중인 관련 규정 개정을 조속히 이행하고, 공정하고 투명한 선정을 위해 특허 대리인 선정 기준 및 절차를 마련하기 바랍니다. (개선)